

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
4753/2530

นาย มงคล ศ รี ทอง สุข
บริษัท แอลแอนด์คอนสยาม จำกัด

โจทก์
จำเลย

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการคุ้มครองแรงงาน ลงวันที่ 16 เมษายน
พ.ศ.2515 มาตรา ข้อ 47 (3)

การที่โจทก์ทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อย ว. ลูกจ้างของจำเลยในระหว่าง
เปลี่ยนกะการทำงาน เป็นความผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่ว่า ไม่กระทำ
การใด ๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่พนักงานอื่น แต่
ไม่ปรากฏว่า ว. ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่าใด หรือเป็นการกระทบกระเทือนกิจการ
งานของจำเลยและรบกวนการทำงานของพนักงานอื่นอย่างไรแม้ศาลจะลงโทษจำคุก
โจทก์ 1 เดือน ปรับ 500 บาท และให้รอกการลงโทษจำคุกไว้ก็ยังไม่เพียงพอจะถือได้
ว่าเป็นกรณีร้ายแรง อันจำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย.

โจทก์ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์โดยไม่มีความผิดขอให้บังคับจำเลยจ่ายค่า
ชดเชยสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินบำเหน็จ

จำเลยให้การว่าโจทก์ทำร้ายร่างกายนายบรรเนตรพนักงานร่วมงานในบริเวณ
บริษัทจำเลยเป็นการฝ่าฝืนระเบียบเกี่ยวกับการทำงานกรณีร้ายแรงจำเลยเลิกจ้างได้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าส่วนเงินบำเหน็จ

โจทก์ไม่มีสิทธิได้รับเพราะไม่เข้ากรณีตามข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างขอให้
ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ทำร้ายร่างกายพนักงานในบริเวณบริษัท
ไม่ใช่ความผิดร้ายแรงและโจทก์มิได้ถูกจำคุกจำเลยจึงต้องจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์แต่
เป็นการกระทำอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริตตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 583 จำเลยไม่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการ
บอกกล่าวล่วงหน้าส่วนเงินบำเหน็จกรณีของโจทก์ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่จะได้รับ
พิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าชดเชยแก่โจทก์คำขออื่นให้ยก

จำเลยอุทธรณ์ต่อศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานวินิจฉัยว่าการที่โจทก์ทำร้ายร่างกายลูกจ้างของ
จำเลยในบริเวณที่ทำการของจำเลยแม้จะเป็นผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานที่
กำหนดว่า 'ไม่กระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการทำงานหรือก่อให้เกิดความ
รำคาญแก่พนักงานอื่น' แต่การรบกวนการทำงานหรือก่อให้เกิดความรำคาญแก่
พนักงานอื่นซึ่งจำเลยจะเลิกจ้างโจทก์โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยนั้นจะต้องเป็นกรณี
ร้ายแรงตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการคุ้มครองแรงงานข้อ 47 (3) ศาล
ฎีกาเห็นว่าการทำร้ายร่างกายด้วยการชกต่อยในระหว่างเปลี่ยนกะการทำงานโดยไม่
ปรากฏว่านายวรเนตรผู้ถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยเท่าใดหรือเป็นการกระทบ
กระเทือนกิจการงานของจำเลยและรบกวนการทำงานของพนักงานอื่นอย่างไรแม้
ศาลจะลงโทษจำคุกโจทก์ 1 เดือนปรับ 500 บาทโทษจำคุกให้รอการลงโทษไว้ 2 ปี
ก็ตามก็ยังไม่เพียงพอจะถือได้ว่าเป็นกรณีร้ายแรงอันจำเลยมีสิทธิเลิกจ้างโจทก์ได้
โดยไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย

พิพากษายืน.

(สุพจน์ นาทะพินธุ-จุนท์ จันทรวงศ์-มาโนช เพียรสนอง)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ